

1524364-59.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

HILARY CAMILLE SILVA DE OLIVEIRA DE BRITO

Vistos.

Hilary Camille Silva de Oliveira de Brito foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 19.11.2020, por volta das 15:50 horas, na Praça da Sé, guardava e trazia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1524364-59.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1524364-59.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

HILARY CAMILLE SILVA DE OLIVEIRA DE BRITO

Vistos.

Hilary Camille Silva de Oliveira de Brito foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 19.11.2020, por volta das 15:50 horas, na Praça da Sé, guardava e trazia consigo, para fim de tráfico, quatro porções de maconha.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório da ré.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 14/15, 35/36 e 169/170.

Os PMs Valdir e Bruno acompanharam, por câmeras de monitoramento na base tática - ônibus da corporação - então parado no local, a movimentação de tráfico da ré numa rampa desativada do metrô. Ela foi abordada e em seu poder encontrada a droga, ainda que em pequena quantidade, e o dinheiro em notas trocadas oriundo do comércio ilícito.

A ré confessou em juízo os fatos.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar a ré Hilary Camille Silva de Oliveira de Brito como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

A ré é primária, de bons antecedentes - como tal se entendendo a ausência de condenação precedente transitada em julgado - e confessa. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 2/3, o que perfaz 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando as condições amplamente favoráveis da ré, inclusive sua confissão e a quantidade pouco expressiva de entorpecente, é possível enquadrá-la como pequena traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena, se necessário for, será o aberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 06 de abril de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito